

사업자의 부당한 소비자거래행위 지정 고시

[시행 2024. 8. 3.] [공정거래위원회고시 제2024-7호, 2024. 5. 3., 일부개정.]

공정거래위원회(소비자정책총괄과), 044-200-4407

제1조(목적) 이 고시는 「소비자기본법」 제12조 제2항에 따라 사업자와 소비자간의 거래에서 나타날 수 있는 사업자의 부당행위의 유형과 기준을 지정함으로써 소비자의 권익을 증진하고 공정한 거래질서를 확립하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

- ① 이 고시에서 ‘소비자’라 함은 「소비자기본법」 제2조 제1호에 따른 소비자를 말한다.
- ② 이 고시에서 ‘사업자’라 함은 「소비자기본법」 제2조 제2호에 따른 사업자를 말한다.
- ③ 이 고시에서 ‘소비자거래’라 함은 소비자와 사업자 사이의 계약의 체결 및 그 이행과 관련된 모든 거래를 말한다.
- ④ 이 고시에서 ‘사업자의 부당한 소비자거래행위’라 함은 소비자거래에 있어서 신의성실의 원칙에 위반하여 소비자의 합리적 선택을 방해하거나 정당한 이유 없이 소비자에게 손해를 끼칠 우려가 있다고 인정되는 사업자의 행위를 말한다.

제3조(오인하기행위의 금지) 사업자는 소비자에게 사실과 다른 정보를 제공하거나 사실을 은폐·축소하는 방법을 사용하여 계약을 체결하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 물품 또는 용역(이하 ‘물품 등’이라 한다)의 판매목적에 숨기거나 판매 이외의 행위가 주요 목적인 것처럼 위장하는 등의 방법으로 노인 등 사회적 취약계층에 속하는 소비자를 유인하여 계약을 체결하는 행위 (판매 의도를 숨기는 방법에 의한 사회적 취약계층에 속하는 소비자 유인행위)
2. 물품 등의 종류, 품질, 안전성, 내용, 거래조건, 거래방식 등 소비자의 구매선택에 영향을 미치는 중요한 사항에 대하여 사실과 다르거나 사실을 은폐 내지는 축소함으로써 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 정보를 제공하여 계약을 체결하는 행위 (구매선택에 영향을 미치는 중요사항에 대한 사실과 다른 정보제공 등 행위)
3. 물품 등의 효과, 효능, 수익률, 이자율, 금부내용, 소비자가 부담하게 될 비용 등 장래 그 변동이 불확실한 사항에 대하여 소비자가 확실한 것으로 잘못 알게 할 우려가 있는 단정적 판단을 제공하여 계약을 체결하는 행위 (불확실한 사항에 대해 단정적 판단 제공 행위)
4. 물품 등의 품질, 내용, 거래조건 등 소비자의 구매선택에 영향을 미치는 중요한 사항에 대하여 다른 사업자가 제공하는 것보다 유리하다고 소비자가 잘못 알게 할 우려가 있는 정보를 제공하여 계약을 체결하는 행위 (유리하다고 잘못 알게 할 우려가 있는 행위)
5. 물품 등의 구입, 이용 또는 설치가 법령에 의해 의무화되어 있다고 소비자가 잘못 알게 할 우려가 있는 정보를 제공하여 계약을 체결하는 행위 (법령 등에 따른 의무인 것처럼 잘못 알게 할 우려가 있는 행위)
6. 사업자를 공공기관 혹은 저명한 사회단체 등 공신력이 있는 기관·단체와 관련이 있는 것처럼 소비자가 잘못 알게 할 우려가 있는 정보 또는 물품 등이 공공기관 또는 유명인의 허가·인가·후원·추천 등을 받은 것처럼 잘못 알게 할 우려가 있는 정보를 제공하여 계약을 체결하는 행위 (공공기관, 유명인 등과 관련 있는 것처럼 잘못 알게 할 우려가 있는 행위)

제3조의2(용량 등 변경 사실 미고지 행위의 금지) [별표1]의 물품을 제조하는 사업자(주문자 상표 부착 또는 제조업자 개발 생산 상품에 대해서는 그 주문자)는 소비자에게 변경 사실을 충실히 알리지 아니하고 용량·규격·중량·개수(이하 ‘용량 등’이라 한다)를 변경하는 행위를 하여서는 아니 된다. 구체적인 위반행위 유형 및 고지 방법은 [별표2]와 같다.

제4조(강압적인 계약체결 행위 등의 금지) 사업자는 강압적인 행위나 소비자의 불안 또는 심리적 부담 등을 야기하는 행위를 통하여 계약을 체결하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 소비자의 신체를 억압하거나 소비자에 대하여 불이익 또는 해악을 끼칠 수 있음을 고지하는 등의 방법으로 소비자의 공포심을 유발하여 계약을 체결하는 행위 (소비자의 공포심을 유발하는 행위)
2. 물품 등을 구매·이용하지 아니하면 건강, 노후 또는 생활측면에서 불행이 야기될 수 있음을 고지하는 등의 방법으로 소비자의 심리적 불안을 유발하여 계약을 체결하는 행위 (소비자의 심리적 불안을 이용하는 행위)
3. 물품 등을 판매할 목적을 숨기고 다른 물품을 무상 또는 현저히 저렴하게 제공하거나 판매할 물품 등과는 무관한 공연·관광·강연 등의 서비스를 제공하는 등의 방법으로 소비자로 하여금 심리적 부담을 유발하거나

- 정상적인 판단을 할 수 없게 만들어 계약을 체결하는 행위 (소비자의 심리적 부담을 이용하는 행위)
4. 계약에 따라 소비자에게 제공되는 급부의 내용, 범위, 시기, 한도 등을 결정하는 요소인 나이, 직업, 수입, 병력(病歷) 등에 관하여 사실과 다른 내용으로 계약서에 기재하도록 소비자에게 권유하여 계약을 체결하는 행위 (허위기재 권유를 통한 계약체결행위)
 5. 단단계 판매 또는 이와 유사한 거래에 있어서 장래의 불확실한 사업전망에 대하여 긍정적인 부분만 고지하는 등의 방법으로 소비자로 하여금 은행, 대부업체 등 여신업체로부터 대출을 받도록 하면서 계약을 체결하는 행위 (대출을 받도록 하는 행위)

제5조(소비자에게 현저히 불리한 내용의 계약체결행위 금지) 사업자는 자신의 귀책 또는 자신이 공급한 물품 등의 하자로 인하여 계약이 해지·해제되거나 소비자에게 발생한 손해와 관련하여 정당한 이유없이 소비자에게 현저하게 불이익한 내용으로 교환·환급 또는 배상의 내용을 정하는 계약을 체결하여서는 아니 된다. 이 경우 교환·환급 또는 배상의 내용이 소비자에게 현저하게 불이익한 내용인지 여부를 판단함에 있어서는 소비자분쟁 해결기준이나 공정거래위원회가 승인한 표준약관의 내용이 그 준거가 될 수 있다.

제6조(소비자의 권리행사 방해 행위의 금지) 사업자는 법규 또는 계약에 근거한 소비자의 정당한 권리 행사를 방해하여 소비자에게 불이익을 주거나 줄 우려가 있는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 소비자가 법규의 규정 또는 계약의 내용에 근거하여 사업자에게 대금반환, 원상회복, 손해배상 등을 청구하였음에도 불구하고, 정당한 이유 없이 이를 거부하거나 그 이행을 지연하는 행위 (소비자의 청구에 대해 정당한 이유 없이 이행을 거부하거나 또는 지연하는 행위)
2. 소비자가 법규의 규정 또는 계약의 내용에 근거하여 사업자에게 계약 또는 의사표시의 철회·취소·무효 또는 계약의 해제·해지를 주장하였음에도 불구하고, 법규의 규정 또는 계약의 내용을 초과하는 위약금 또는 손해배상을 요구하는 등의 방법으로 계약을 유지시키려는 행위 (정당한 이유 없이 계약을 유지시키려는 행위)
3. 소비자가 사업자에게 채무의 이행을 최고한 경우 또는 사업자의 채무가 완전히 이행되지 아니하였다는 의사표시를 한 경우에 있어 정당한 이유 없이 그 이행을 위한 절차에 착수하지 아니하는 행위 (정당한 이유 없이 소비자의 채무이행 최고 등에 대하여 이행절차에 착수하지 아니하는 행위)

제7조(권리남용행위의 금지) 사업자는 법규 또는 계약에 근거한 권리를 행사함에 있어 신의성실의 원칙에 반하여 그 권리를 남용함으로써 소비자에게 불이익을 주거나 줄 우려가 있는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 계약 체결 후 정당한 이유 없이 거래조건을 일방적으로 변경하거나 소비자에 대한 사전 통지 없이 사업자 자신의 채무의 이행을 중지하는 행위 (정당한 이유 없이 거래조건을 일방적으로 변경하거나 채무이행을 중지하는 행위)
2. 소비자가 계약의 불성립 또는 무효를 주장하고 있음에도 불구하고, 일방적으로 계약의 성립 또는 유효를 주장하면서 소비자에 대하여 이른 아침 또는 늦은 밤에 전화를 하거나 소비자의 의사에 반하여 방문하는 등의 방법으로 채무이행을 독촉하거나 채무를 이행시키는 행위 (이른 아침 또는 늦은 밤에 일방적으로 채무이행을 독촉하거나 채무를 이행시키는 행위)

제8조(재검토기한) 공정거래위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2023년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제9조(규제의 재검토) 공정거래위원회는 「행정규제기본법」 제8조에 따라 이 고시에 대하여 2024년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2022-13호, 2022. 7. 18.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(용량 등 변경 사실 미고지 행위의 금지에 관한 적용례) 제3조의2의 규정은 이 규정 시행 이후 용량 등이 변경된 경우부터 적용한다.

[별표1]

용량 등 변경 사실 미고지 행위 금지 대상 품목 및 식품유형
(제3조의2 관련)

분 류	품 목	분 류	품 목	분 류	식품유형
가공 식품	햄 류	가공 식품	캔디류	가공 식품	땅콩
	우 유		빙과류		견과류가공품
	설 탕		아이스크림류		곡류가공품
	커피(액상제외)		초콜릿류		과채가공품
	치 즈		초코파이(상자)		건면
	식용유		잼류		유탕면
	참기름		베이컨류		카레(커리)
	마요네즈		소세지류		고춧가루
	간 장		만두류(냉동)		물엿
	맛 살		젓 갈		복합조미식품
	식 초		액 젓		가공두유
	복합조미식품		차류(액상제외)		혼합음료
	식 염		과·채음료		탄산수
	참치캔		탄산음료		가공유
	라 면		코코아		김치
	분 유		식물성 크림(커피용)		즉석섭취식품
	유산균발효음료		마카로니		즉석조리식품
	고추장		스파게티		영·유아용 이유식
	된 장		버터류		
	과·채쥬스		마가린류		
	소스류(액상)		벌 꿀		
	소스류(액상제외)		빵가루		
	케 찹		빵 류		
	청국장		시리얼		
	밀가루		식용기름		
	어 묵		와인류		
	국 수		생선통조림		
	두 부		생 수		
	조미김		주 류		
	과 자		드레싱		
	껌		건포류(중량단위)		

분 류	품 목	분 류	품 목
일용 잡화 및 생활 용품	랩		키친타월
	호 일		부탄가스
	화장지(롤)		살균제
	분말세제		살충제
	섬유유연제		탈취제
	종이기저귀		습기제거제
	생리대		구강청결제
	세면비누(고형)		손세정제
	삼 푸		바디워시
	린 스		염색약
	주방세제(액상)		로션
	칫 솔		선크림
	치 약		립밤
	티슈(상자)		마스크
	위생백		반창고
	가루비누		물티슈
	세탁비누(고형)		면도날
	세탁비누(액상)		건전지
	합성세제(액상)		반려동물 사료
	고무장갑		

[별표2]

용량 등 변경 사실 미고지 행위 및 고지방법
(제3조의2 관련)

1. 위반 행위

소비자에게 알리지 아니하고 용량 등을 축소하는 행위

- 포장지를 변경하더라도 내용물이 동일하면 동일한 물품에 해당
- 용량 등과 가격을 함께 조정하여 단위가격(출고가격 기준)이 변하지 않는 변경 행위는 제외
- 용량 등의 변동 비율이 5% 이하인 경우는 제외

2. 고지 방법

가. 사업자는 상품의 용량 등이 변경되는 경우, 변경 전 사항과 변경 후 사항을 다음 방법 중 하나로 소비자에게 알려야 한다. 단, 고지기간 중 해당 상품의 판매가 종료되거나, 용량 등이 재차 변경된 경우에는 조기에 고지를 종료할 수 있다.

- (1) 제품의 포장 등에 표시
- (2) 제조사 홈페이지에 게시
- (3) 제품의 판매장소(온라인 판매페이지 포함)에 게시

나. 위 가.에 따른 고지기간은 용량 등이 변경된 날로부터 3개월 이상으로 한다.

< 예 시 >

포장 표시	"100g → 90g", "100ml → 90ml" 등							
홈페이지 게시	제품 용량 리뉴얼 안내 아몬드 일부제품의 용량이 변경 중입니다 리뉴얼 제품 120g 허니버터아몬드 130g / 와사비맛아몬드 130g / 군옥수수맛아몬드 130g 마블빵아몬드 130g / 청양마요아몬드 130g / 짭쪼앙맛아몬드 130g 블루맛아몬드 130g 190g 허니버터아몬드 210g / 와사비맛아몬드 210g / 군옥수수맛아몬드 210g 마블빵아몬드 210g / 카라멜솔티드아몬드 210g / 감맛아몬드 210g 청양마요 아몬드 210g / 짭쪼앙맛아몬드 210g / 블루맛아몬드 210g NEW	용량 변경 안내 2023년 10월 1일부터 우유 원유가가 인상되었습니다. 2013년 원유가격연동제 도입 이후 두번째로 큰 규모로써 이에 따라 자사에서도 부득이하게 용량 조정을 결정하게 되었습니다. <table> <tr> <th>기존</th> <th>변경</th> </tr> <tr> <td>200 mL</td> <td>→ 180 mL</td> </tr> <tr> <td>1,000 mL</td> <td>→ 900 mL</td> </tr> </table> 고객님의 나쁜 경험을 부탁드립니다. 00 유령은 맛과 품질이 우수한 제품이 고객님께 제공할 수 있도록 항상 최선을 다하겠습니다.	기존	변경	200 mL	→ 180 mL	1,000 mL	→ 900 mL
기존	변경							
200 mL	→ 180 mL							
1,000 mL	→ 900 mL							
판매장소 게시	#SHRINKFLATION Ce produit a vu son litreage BAISSER et le tarif pratiqué par notre fournisseur AUGMENTER NOUS NOUS ENGAGEONS À RENÉGOCIER CE TARIF 제품의 용량이 줄어들어 실질 가격이 상승했다는 안내문 게시							